

[예상][2][14.08-2]쟁의행위 및 징계(정직) 기간의 연차휴가 산정 시 출근지수 처리 방식 검토

【문제 14.8】

<사례>

금속가공업체인 A 사의 노동조합 B 는 임금 인상을 요구하며 2024 년 5 월 1 일부터 5 월 31 일까지 한 달간 전면 파업을 실시하였다. 이번 파업은 노동위원회의 조정절차를 거치고 찬반투표를 통과하는 등 모든 법적 절차를 준수한 정당한 쟁의행위였다. 파업이 종료된 후, 노동조합 B 는 "쟁의행위 기간은 근로계약관계가 유지되는 상태이므로, 근로를 제공하지 못했더라도 생계 유지를 위해 가족수당과 근속수당은 지급되어야 한다"고 주장하며 A 사에 해당 수당의 지급을 요구하였다. 반면 A 사는 "무노동 무임금 원칙에 따라 파업 기간에 대한 임금은 일절 지급할 수 없다"고 맞서고 있다. 한편, A 사는 파업 종료 후 연말에 근로자들의 연차유급휴가를 산정하는 과정에서, 파업에 참여했던 근로자들의 파업 기간을 결근으로 처리하여 연차휴가 발생 여부를 판단하려 한다. 또한, 쟁의행위 기간 중 업무지시 불이행 등으로 정당하게 정직 처분을 받은 기간이 포함된 근로자에 대해서도 해당 기간을 어떻게 처리할지 논란이 되고 있다.

(물음 2) 정당한 쟁의행위 기간이 연차유급휴가 산정을 위한 "출근지수" 계산 시 어떻게 처리되어야 하는지 설명하고, 만약 쟁의행위 기간 중 발생한 정당한 징계(정직) 기간이 있다면 이 기간의 처리 방식과 차이점을 서술하시오.(25 점)